

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 42/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

นายสำราญ แสนศรี

จำเลย

นายสำราญ แสนศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 219

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา
ซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270,32,33 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม แต่ละกรรมเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบท
หนัก จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษข้อยกเว้นมีเครื่องซึ่งผิดอัตรา
จำคุก 3 เดือน และปรับ 1,000 บาทขอหาใช้เครื่องซึ่งผิดอัตรา จำคุก 3 เดือนและ
ปรับ 1,000 บาทรวมจำคุก 6 เดือนและปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษ
ไว้ 2 ปี ริบของกลางและให้จำเลยชำระเงินค่าสินบนให้แก่ผู้นำจับร้อยละ 20 ของเงิน
ค่าปรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษจำเลย ไม่ปรับและไม่จ่าย
สินบนนำจับ นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 22,21)

คำสั่ง

จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ทั้งเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่มีเหตุให้ปล่อยชั่วคราว ยก
คำร้อง

จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ทั้งเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่มีเหตุให้ปล่อยชั่วคราว ยก
คำร้อง

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ